OMAR EDUARDO SUAREZ GOMEZ, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificado con la cédula de ciudadanía número 16.919.570 de Cali, quien en el presente acto obra en su calidad de apoderado general de **ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.**, entidad de servicios financieros, constituida mediante escritura pública número un mil trescientos setenta y seis (1376) del diecinueve (19) de febrero de mil novecientos noventa y dos (1.992), otorgada en la Notaría Décima (10a.) del Círculo de Cali, registrada en la Cámara de Comercio de Cali bajo el número 502027 del libro IX, reformada en varias ocasiones, con matrícula mercantil No. 307-575-4, autorizada para funcionar por la Superintendencia Bancaria mediante resolución No. 1017 del 19 de marzo de 1.992, todo lo cual consta en los certificados expedidos por la Cámara de Comercio de Cali y la Superintendencia Financiera que se adjuntan, y el poder otorgado mediante escritura pública 5.974 del 20 de diciembre de 2.011 otorgado en la Notaría 47 del Círculo Notarial de Bogotá,, sociedad que obra en su calidad de vocera del **FIDEICOMISO HOTEL B3 VIRREY**, el cual fue constituido por documento privado de fecha 29 de julio de 2009, a quien para efectos del presente contrato se denominará como **EL PARTICIPE**, de una parte y de otra **ANDRES MALDONADO FRANCO** mayor de edad, domiciliado y residente en Bogotá D.C., identificado con la cédula de ciudadanía número 80.414.485 expedida en Bogotá, quien obra en nombre y representación de la Sociedad por Acciones Simplificada **UNIKA HOTELS CORP. COLOMBIA,** constituida por documento privado de fecha 21 de marzo de 2012 todo lo cual se acredita con el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, y quienes en adelante se denominará **EL GESTOR**, se celebra el presente **CONTRATO DE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN** que se regirá por las estipulaciones que se insertan a continuación:

1. Que la sociedad UNIKA PROMOTORA S.A.S. en su calidad de fideicomitente desarrollador del proyecto hotelero, es la encargada de designar el operador hotelero.

2. Que el presente contrato lo suscribe al final del mismo la sociedad UNIKA PROMOTORA S.A.S., única y exclusivamente a efectos de ratificar la designación de la sociedad UNIKA HOTELS CORP SUCURSAL COLOMBIA. como operadora del HOTEL B3 VIRREY el cual se encuentra construido en el predio ubicado en la Carrera 15 No. 88-36 de la ciudad de Bogotá, el cual se encuentra identificado con la matrícula inmobiliaria 50C-245855 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá y con la finalidad de impartir la respectiva instrucción a ACCION FIDUCIARIA S.A., para que suscriba el presente contrato en su calidad de vocera del **FIDEICOMISO HOTEL B3 VIRREY**. En consecuencia, UNIKA PROMOTORA S.A.S. no es parte del presente contrato y únicamente lo suscribe en la calidad anunciada.

3. Por el presente acuerdo, se vincula al operador hotelero como **EL GESTOR** del presente contrato de cuentas en participación y definido como la persona encargada de la explotación comercial del **HOTEL.**

Previas las consideraciones citadas, las partes acuerdan las siguientes cláusulas:

PRIMERA: INDICE: Con el fin de facilitar la lectura del presente documento se presenta el siguiente índice:

DIGITALIZADOS ACCION FIDUCIARIA S.A.

PRIMERA: INDICE.

SEGUNDA: DEFINICIONES.

TERCERA: CONDICIONES PREVIAS.

Vo. Bo. JURÍDICA ACCION FIDUCIARIA S.A.

OK UNIKA

CUARTA: OBJETO.
QUINTA: DURACIÓN Y PRORROGA.
SEXTA: COMITE DE GESTIÓN HOTELERA.
SÉPTIMA: AUDITORÍA.
OCTAVA: FACULTADES EL GESTOR.
NOVENA: OBLIGACIONES EL GESTOR.
DÉCIMA: LICENCIA DE USO DE MARCA
DÉCIMA PRIMERA: PROVISIÓN PARA LA REPOSICIÓN DE ACTIVOS DE OPERACIÓN.
DÉCIMA SEGUNDA: FONDO DE RESERVA PARA REPOSICIÓN DE ACTIVOS.
DÉCIMA TERCERA: OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPES.
DÉCIMA CUARTA: PARTICIPACIONES DE LAS PARTES.
DÉCIMA QUINTA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO.
DÉCIMA SEXTA: CLÁUSULA PENAL.
DÉCIMA SÉPTIMA: LIQUIDACION.
DÉCIMA OCTAVA: VALOR DEL CONTRATO.
DÉCIMA NOVENA: LEGALIZACIÓN.
VIGÉSIMA: MODIFICACIONES.
VIGÉSIMA PRIMERA: CESIÓN.
VIGÉSIMA SEGUNDA: REGLAS PARA LA SOLUCÍON DE CONFLICTOS.
VIGÉSIMA TERCERA: NOTIFICACIONES.
VIGÉSIMA CUARTA: NO IMPLICACIÓN DE RENUNCIA.

SEGUNDA: DEFINICIONES.-Las partes acuerdan que las siguientes frases y términos tengan, entre ellas, el significado que a continuación se les indica:

2.1: HOTEL: Es el conjunto de bienes, dotaciones, mejoras y acabados que conforman el edificio denominado HOTEL B3 VIRREY, ubicado en la Carrera 15 No. 88-33 de la ciudad de Bogotá, el cual se encuentra identificado con la matrícula inmobiliaria 50C-245855 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, edificio del que hace parte el conjunto de habitaciones, corredores, cubierta, áreas de servicio, parqueaderos, lobby, restaurante, muebles y enseres exclusivamente destinados para su utilización en la actividad hotelera.

2.2: EMPRESA o ACTIVIDAD HOTELERA: Es la actividad de prestación de servicios de alojamiento y servicios complementarios desplegada por **EL GESTOR** para operar y mantener en funcionamiento el **HOTEL.** Dentro de este concepto se incluye la actividad desplegada en la organización de eventos y la prestación de servicios hoteleros básicos y complementarios.

2.3: ADMINISTRACIÓN Y EXPLOTACIÓN COMERCIAL: Es la gestión desplegada por **EL GESTOR** dentro del marco establecido en el presente contrato orientada a lograr la mayor

Utilidad Operacional, en beneficio de las partes, preservando el **HOTEL** en las mejores condiciones de mantenimiento y funcionalidad.

2.4: INMUEBLE: Es el conjunto de bienes formado por el lote de terreno, construcciones, y los inmuebles por adherencia o destinación que lo complementen para ser utilizado como **HOTEL**. Forman en consecuencia parte del inmueble, los sistemas hidráulicos y sanitarios, de ventilación mecánica, eléctricos, ductos y/o red de: seguridad contra incendio, señal de televisión, ascensores, comunicaciones, Internet, y sonido entre otras.

2.5: DOTACIÓN: Es el conjunto de muebles, enseres y equipo necesarios para llevar a cabo el desarrollo de la actividad hotelera, bienes que corresponden a la copropiedad.

2.6: SISTEMA UNIFORME DE CUENTAS PARA HOTELES: Identifica la unificación de conceptos contables, planes de cuentas y terminología que condicionan los criterios para presentar los Estados Financieros de establecimientos hoteleros en el contexto internacional.

Este sistema es el recomendado por la Asociación Americana de Hoteles de Estados Unidos y Canadá y para el presente contrato se adopta en su octava edición revisada para el año de 1.986, incorporada por la Norma Técnica Colombiana **NTC 4374** expedida por el **ICONTEC** y recomendada por **COTELCO** sin perjuicio de que se actualice cada vez que se haga publica una nueva edición.

Las bases que las partes han tenido en cuenta para efectos del presente contrato, deberán acomodarse a las modificaciones que se produzcan en los planes de cuentas actualizados, de manera que, en todos los casos tales actualizaciones no afecten las condiciones económicas contractuales.

2.7: GASTOS DEL PARTICIPE: Son gastos a cargo exclusivo de **EL PARTICIPE** todos aquellos gastos propios del **FIDEICOMISO** tales como comisión fiduciaria, pago del impuesto predial, pago de contribuciones de valorización, y los demás costos y gastos a que por su naturaleza corresponda asumir al FIDEICOMISO.

2.8: DEPARTAMENTOS OPERADOS: Son todos aquellos departamentos que producen ingresos al **HOTEL** tales como, habitaciones, alimentos y bebidas, lavandería, comunicaciones, parqueadero, alquiler de salones, alquiler o concesión de locales, eventos y reuniones, recreación, entre otros.

2.9: DEPARTAMENTOS NO OPERADOS: Son los departamentos de apoyo a los **Departamentos Operados**, no producen ingresos solo producen costos y gastos. Son **Departamentos No Operados**: los de administración, mercadeo y ventas, sistemas, seguridad, recursos humanos, mantenimiento, servicios públicos, entre otros.

2.10: VENTAS BRUTAS DEPARTAMENTALES: Constituye la suma del valor registrado, por el sistema de causación, de los ingresos brutos generados por los departamentos de Habitaciones (alojamiento), Lavandería, Comunicaciones, Alimentos y Bebidas, Servicios Generales, alquileres, arrendamientos o concesiones y otros ingresos provenientes de la venta de bienes y servicios directamente relacionados con los servicios hoteleros como alquiler de salones, parqueaderos, eventos o convenciones, recreación, droguería, stand de revistas, sala de belleza, sauna, baños turcos y otras actividades que generen ingreso.

2.11: VENTAS NETAS DEPARTAMENTALES: Constituye el resultado de deducirle a las **Ventas Brutas Departamentales**, los descuentos comerciales y las devoluciones.

OK UNIKA

Vo. Bo. JURÍDICA ACCIÓN FIDUCIARIA S.A.

2.12: COSTOS Y GASTOS DEPARTAMENTALES: Constituye la suma del valor registrado, por el sistema de causación, del costo de ventas, los gastos de personal (nóminas, parafiscales, reservas, prestaciones, uniformes y beneficios), impuestos y los demás costos y gastos propios de las actividades productivas, del departamento de Habitaciones (alojamiento), del departamento de alimentos y bebidas, del departamento de lavandería, del departamento de comunicaciones, así como de los departamentos menores que posea el hotel. Dentro del concepto de **Gastos Departamentales** queda incluida: a) la **Reposición de Activos de Operación**, sea que ésta se produzca con cargo a la provisión creada al efecto o que se produzca con cargo directo al gasto y b) el gasto de las reparaciones estrictamente locativas sea que éste se produzca con cargo a la provisión creada al efecto o que se produzca con cargo directo al gasto.

2.13: PROVISIONES: Significa entre otras la apropiación de gasto que mide el riesgo de disponer y utilizar **Activos De Operación** o cualquier otro gasto y el riesgo en la generación de cuentas por cobrar, que se fijará de acuerdo a las disposiciones fiscales vigentes en cada caso que se requiera.

2.14: ACTIVOS DE OPERACIÓN: Identifica aquellos activos que son utilizados como soporte de las operaciones normales de alojamiento, alimentos y bebidas y demás **Departamentos Operados** y que son parte integral del servicio. Los **Activos De Operación** son de naturaleza agotable, tales como equipos de cómputo, planta telefónica, televisores, radio relojes, equipos de cocina, lencería, mantelería, cubertería, platería, loza, cristalería, utensilios de cocina, utensilios de bar y uniformes entre otros.

2.15: PROVISIÓN PARA REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACTIVOS DE OPERACIÓN: Cuenta donde mensualmente se causará el monto estimado para la Reposición y mantenimiento correspondiente a los **Activos De Operación**. Todos los gastos que se realicen para la reposición y mantenimiento de **Activos De Operación**, serán cargados a dicha partida. A la finalización del **Ejercicio Fiscal** tal cuenta se cerrará y se efectuará un ajuste, acreditando o cargando a la misma el exceso o déficit, según el caso.

2.16: GASTOS NO DISTRIBUIDOS: Constituye la suma de los gastos de personal(nóminas, parafiscales, reservas, prestaciones, uniformes y beneficios) y los demás gastos causados en las áreas de apoyo, departamentos de administración, recursos humanos, sistemas, mercadeo, seguridad, mantenimiento así como también los gastos por servicios públicos y combustibles. Forman parte de los **Gastos No Distribuidos**, la provisión de cartera para cuentas incobrables lo mismo que las primas de seguros (seguros de tipo operacional) a cargo de la operación y el impuesto de timbre si lo hubiere.

2.17: REPARACIONES LOCATIVAS: Son aquellas obras que tengan como finalidad exclusivamente mantener el **HOTEL**, en el estado en que lo recibe **EL GESTOR**, salvo el deterioro causado por el uso y el goce legítimo. Los gastos que genere este tipo de mantenimiento, se cargarán a las correspondientes cuentas formando parte de los **Gastos No Distribuidos**.

2.18: MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Constituye el conjunto de actividades técnicamente programadas para conservar y preservar el inmueble, muebles, enseres y el equipamiento en estado eficiente, operable y presentable durante su vida útil. La programación correspondiente quedará detallada, por equipo, en un manual que prepararán las partes de común acuerdo, dentro de la etapa de preapertura. Dentro de estas actividades se encuentran todas las necesarias para asegurar que el inmueble, los muebles, los enseres y

el equipamiento del **HOTEL**, alcancen el tiempo estimado de su vida útil en condiciones de uso normal.
Los gastos que genere este tipo de mantenimiento, se cargarán a las correspondientes cuentas formando parte de los **Gastos No Distribuidos**. Si existen mantenimientos preventivos que eviten realizar mantenimientos curativos a los activos de operación dichos gastos deben cargarse al fondo de reserva de reposición de activos.

2.19: FONDO DE RESERVA PARA REPOSICIÓN DE ACTIVOS: Constituye un fondo que se tomará como un porcentaje de las **Ventas Netas Departamentales,** para la reposición, reconversión de muebles, enseres y equipo y para el mantenimiento curativo de acuerdo a la definición y ampliación de la cláusula **Décimo Segunda.**

2.20: MANTENIMIENTO CURATIVO: Constituye el conjunto de las actividades necesarias para rectificar, reparar, transformar, rediseñar, modificar, reconvertir parte del inmueble, muebles, enseres, y equipo que no han cumplido su vida útil.
Los gastos generados por las actividades que corresponde a este tipo de mantenimiento se cargarán al **Fondo De Reserva Para Reposición De Activos**.

2.21: REPOSICIÓN: Es la actividad de reponer muebles, enseres, equipamiento y partes del inmueble que requieran reemplazo. Los pagos que correspondan a esta actividad se cargarán al **Fondo De Reserva Para Reposición De Activos**.

2.22: UTILIDAD OPERACIONAL: Es la diferencia positiva que resulte al restarle a las **Ventas Netas Departamentales**, los siguientes conceptos: **Costos y Gastos Departamentales**, los **Gastos No Distribuidos** y el **Fondo De Reserva Para Reposición De Activos**. La **Utilidad Operacional Mensual** se refiere a la misma diferencia positiva arriba anotada para el periodo de un mes calendario (mes de contrato) y constituirá la base de las participaciones entre **EL PARTICIPE** y **EL GESTOR,** como más adelante se indica.

2.23: PÉRDIDA OPERACIONAL: Es la diferencia negativa que resulte al restarle a las **Ventas Netas Departamentales**, los siguientes conceptos: **Costos y Gastos Departamentales**, los **Gastos No Distribuidos** y el **Fondo De Reserva Para Reposición De Activos**. La **Pérdida Operacional Mensual** se refiere a la misma diferencia negativa arriba anotada para el periodo de un mes calendario (mes de contrato). En caso de producirse **Pérdida Operacional Mensual**, **EL GESTOR,** no participa de esta.

2.24: PARTICIPACIÓN EL GESTOR: Constituye la Participación de **EL GESTOR** sobre la **Utilidad Operacional Mensual** por los servicios que presta en desarrollo del presente contrato, la cual se conviene en términos de participación porcentual sobre la **Utilidad Operacional Mensual.**

2.25: CAPITAL DE TRABAJO: Corresponde al concepto contable de activo corriente menos pasivo corriente, que para efectos del contrato se entenderá por tal la cantidad de dinero necesaria para atender las obligaciones corrientes del negocio.

2.26: EJERCICIO FISCAL: Significa el periodo de doce (12) meses comprendidos entre el día primero (1) de Enero de cada año y el día treinta y uno (31) de Diciembre del mismo año, excepto el primer **Ejercicio Fiscal** que comprenderá el periodo desde la fecha de apertura, del **HOTEL** hasta el día treinta y uno (31) de Diciembre de ese mismo año calendario.

Vo. Bo. JURÍDICA
ACCIÓN FIDUCIARIA S.A.

2.27: PRESUPUESTO ANUAL DE OPERACIÓN: Es el planteamiento anual (**Ejercicio Fiscal** correspondiente) elaborado por **EL GESTOR** y presentado a **EL PARTICIPE,** del presupuesto de ventas, **Costos y Gastos Departamentales**, **Gastos No Distribuidos**, **Fondo De Reserva Para Reposición De Activos** y **Utilidad Operacional**. EL **Plan de Inversión**, de ser necesario, será presentado junto con el **Presupuesto Anual De Operación**.

2.28: PLAN DE INVERSIÓN: Adicionalmente al presupuesto del **Fondo De Reserva Para Reposición De Activos**, **EL GESTOR** podrá presentar al **Comité de Gestión Hotelera,** para su aprobación, un **Plan de Inversión** para la adición de muebles, enseres, equipamiento o cualquier otro bien mueble o inmueble que **EL GESTOR** considere necesario para la adecuada prestación de los servicios y la actualización del **HOTEL.** Los recursos necesarios para desarrollar el **Plan de Inversión,** serán aportados en su totalidad por **EL PARTICIPE.** El **Plan de Inversión,** de ser necesario, será presentado junto con el **Presupuesto Anual De Operación**.

2.29: ETAPA DE PREAPERTURA: Es el periodo estimado en tres (3) meses anteriores a la fecha de apertura al público del **HOTEL** (disponible para los huéspedes). Durante este período **EL GESTOR** realizará las actividades necesarias para preparar el **HOTEL** para la apertura al público tales como: contratar el personal, los servicios y suministros que requiera el **HOTEL** y desarrollar todas las demás actividades necesarias para iniciar la operación del **HOTEL** tales como mercadeo, ventas, promoción y publicidad y pruebas de productos, entre otros. Esta etapa no forma parte de este contrato.

2.30: ACTA DE ENTREGA DEL HOTEL: EL FIDEICOMITENTE DESARROLLADOR, es decir, la sociedad UNIKA PROMOTORA S.A.S., **y EL GESTOR** suscribirán un **Acta de Entrega del Hotel** (**Anexo A**) que se considerará parte del presente contrato, la cual expresará a futuro la fecha de entrega del Establecimiento Hotelero y el inventario detallado de los elementos que lo integran, indicando el estado en que se entregan, aptos para llevar a cabo las actividades hoteleras y su operación mercantil. **EL PARTICIPE** entregó el **HOTEL** a paz y salvo por todo concepto relativo a impuestos sobre la propiedad raíz, pertinentes tanto al inmueble sobre el cual se asienta el **HOTEL**, como a los inmuebles individuales que conforman la copropiedad, igualmente entregará a paz y salvo todos los servicios públicos domiciliarios prestados a estos inmuebles.

2.31: ETAPA DE PREOPERACIÓN: Es un periodo de seis (6) meses contados a partir del día en que se abra oficialmente al público el **HOTEL** durante el cual **EL GESTOR** realizará los ajustes necesarios para la optimización de los recursos físicos, financieros y humanos del establecimiento hotelero. Una vez conformado el **Comité de Gestión Hotelera** y finalizada la **Etapa De Pre operación, EL GESTOR** presentará al **Comité de Gestión Hotelera** el primer **Presupuesto Anual De Operación** por el periodo restante del **Ejercicio Fiscal** correspondiente, el cual deberá ajustarse a la norma técnica colombiana NTC 4374 expedida por ICONTEC.

2.32: EL GESTOR: Las operaciones correspondientes a la administración, operación y explotación económica del **HOTEL**, se ejecutarán y darán a conocer ante terceros, como propias de **EL GESTOR**, esto es de la empresa **UNIKA HOTELS CORP SUCURSAL COLOMBIA** y ésta será la responsable en el desempeño y giro ordinario de las actividades de este contrato y de igual manera recibirá los beneficios del mismo, sin perjuicio de los derechos y beneficios propios de **EL PARTÍCIPE.**

2.33: EL PARTICIPE: El partícipe es el **FIDEICOMISO**, quien entrega el establecimiento hotelero a **EL GESTOR** para que éste actúe como operador hotelero durante la administración y explotación del **HOTEL.**

2.34: ASAMBLEA DE BENEFICIARIOS: Corresponde al máximo órgano de dirección del **FIDEICOMISO**, el cual estará conformado por los BENEFICIARIOS de dicho FIDEICOMISO, en los términos y condiciones establecidas en el contrato de fiducia mercantil.

2.35: EL COMITÉ DE GESTION HOTELERA O COMITÉ DE BENEFICIARIOS: Corresponde a un órgano de dirección del **FIDEICOMISO HOTEL B3 VIRREY**, el cual tendrá a su cargo las funciones expresamente definidas en el presente contrato y en el contrato de fiducia mercantil, el cual estará conformado en los términos del contrato de fiducia mercantil.

2.36: GASTOS Y COSTOS DE LOS BENEFICIARIOS DEL FIDEICOMISO del cual es vocera **ACCION FIDUCIARIA:** Son todos aquellos gastos y costos a cargo exclusivo de los Beneficiarios del **FIDEICOMISO** indicados en el contrato constitutivo del **FIDEICOMISO**.

2.37. **DERECHOS ESPECIALES DE LOS BENEFICIARIOS DEL FIDEICOMISO.** Las partes conocen, manifiestan y aceptan que los beneficiarios del FIDEICOMISO, tienen los siguientes derechos:
2.37.1. Derecho a utilizar 7 noches no-acumulables al año en el Hotel en habitaciones tipo Suite B (Mediana) o 8 noches en la Suite C (Pequeña), o 5 noches en la Suite A (Grande), y siempre y cuando realice las reservas con una antelación no superior a 3 días, y que estarán sujeto a las condiciones comerciales del Hotel en cuanto a disponibilidad. De cualquiera de estas 3 opciones, 4 noches tienen que ser noches de fin de semana (viernes o sábado).
2.37.2. Derecho a recibir un 25% de descuento en todos los consumos que realice en el Hotel a título de consumos personales, en máximo una habitación simultanea por unidad de reparto de derecho fiduciario.

TERCERA: CONDICIONES PREVIAS.- El presente contrato se suscribe previas las siguientes consideraciones:

3.1: Que el objeto único de este contrato será la explotación económica del **HOTEL** construido y dotado en beneficio de **EL PARTICIPE.**

3.2: Que en consideración a lo anterior, las partes celebran el negocio jurídico contractual de cuentas en participación en los términos del artículo 507del Código de Comercio, contenido en el presente documento, en el cual **EL PARTICIPE** como propietario del derecho real de dominio del **HOTEL** asume esta posición contractual y **EL GESTOR** la propia para la explotación comercial del establecimiento.

CUARTA: OBJETO.- El objeto del presente contrato de cuentas en participación es la administración y explotación comercial del **HOTEL B3 VIRREY** y de todas y cada una de sus habitaciones, inmuebles destinados en su conjunto única y exclusivamente al servicio de alojamiento y sus complementarios ubicado en la ciudad de Bogotá D.C. distinguido en la nomenclatura urbana con el numero Carrera 15 No. 88-36 de la ciudad de Bogotá, el cual se encuentra identificado con la matrícula inmobiliaria 50C-245855 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, cuya descripción y linderos es la que sigue: Un lote de terreno junto con sus construcciones y demás anexidades, ubicado en el costado oriental de la Carrera 15 entre calles 88 y 90, el cual está distinguido con el número nueve (9) de la manzana veintiocho (28) en el plano de loteo de la URBANIZACION EL CHICO, de la ciudad de Bogotá, inmueble distinguido con la nomenclatura Carrera 15 No. 88-36 de esta ciudad.

Vo. Bo. JURIDICA
ACCION FIDUCIARIA S.A.

El lote tiene una extensión superficiaria de mil ciento ochenta y siete punto cincuenta varas cuadradas (1.187,50 V2) y está comprendido dentro de los siguientes linderos: Por el Norte, en cuarenta metros (40 Mts.) con el lote número siete (7) de la misma manzana; Por el Oriente en diecinueve metros (19 Mts.) con el lote número diez (10) de la misma manzana; Por el Sur, en cuarenta metros (40 Mts.) con el lote número once (11); por el Occidente, en diecinueve metros (19 Mts.) con la carrera quince (15) y encierra. Este inmueble se identifica con el folio de matrícula inmobiliaria número 50C-245855 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá D.C. y la cédula catastral 88 14 7.

La construcción del edificio se adelantó de conformidad en un todo con: La licencia de construcción LC 10-1-0327 expedida el 30 de Junio dos mil diez (2010), por la Curaduría Urbana No. 1 de Bogotá, D.C., y todas sus modificaciones.

Forman igualmente parte del inmueble entre otros accesorios, los sistemas hidráulico y sanitario, eléctrico, ductos, redes de voz y datos, seguridad contra incendio, señal de televisión, transporte vertical, comunicaciones y sonido, cableado, así como todos aquellos que se reputan inmuebles por incorporación, accesión o destinación mandato que incluye la conservación y mantenimiento tanto del inmueble donde funcionará el citado **HOTEL,** como su dotación, y accesorios tanto por naturaleza como por destinación.
En este contrato **EL PARTICIPE** permanecerá oculto conforme el artículo 511 del Código de Comercio. En consecuencia como obligaciones esenciales de las partes, **EL GESTOR** se obliga para con **EL PARTICIPE**, a la administración del citado **HOTEL B3 VIRREY** bajo su exclusiva dirección y responsabilidad, en su solo nombre, con total autonomía administrativa dentro de los parámetros del presente contrato y con cargo de rendir cuenta y dividir con **EL PARTICIPE** las ganancias, debiendo en todo caso **EL PARTICIPE** asumir las perdidas en los términos del presente instrumento y **EL PARTICIPE,** se obliga para con **EL GESTOR** a entregar el inmueble para su explotación, dotado de los muebles, enseres, maquinaria y equipo y demás elementos necesarios.

PARAGRAFO: La operación iniciará el día que se suscriba el **Acta de Entrega del Hotel** (Anexo A) la cual expresará la fecha de entrega a EL GESTOR del Establecimiento Hotelero y el inventario detallado de los elementos que lo integran, indicando el estado en que se entregan, aptos para llevar a cabo las actividades hoteleras y su operación mercantil. **EL FIDEICOMITENTE DESARROLLADOR,** es decir la sociedad UNIKA PROMOTORA S.A.S. entregó a **EL GESTOR** el **HOTEL** a paz y salvo por todo concepto relativo a impuestos sobre la propiedad raíz, pertinentes al inmueble sobre el cual se asienta el **HOTEL**, e igualmente entregó a paz y salvo todos los servicios públicos domiciliarios prestados a este inmueble.

PARAGRAFO II: Es entendido por **EL PARTICIPE** y **EL GESTOR** que los presupuestos económicos y los índices de ocupación que se encuentran en el estudio de factibilidad del negocio que las partes declaran conocer obedecen a un análisis detallado del comportamiento del mercado en la ciudad de Bogotá, en un momento y condiciones determinados, de allí que, deban adecuarse por **EL GESTOR** en el primer **Presupuesto Anual De Operación** del **Ejercicio Fiscal** correspondiente, teniendo en cuenta elementos tales como la fecha de entrega del inmueble para apertura, el inicio de la **Etapa de Preapertura**, el desempeño durante la **Etapa De Pre operación** así como los imprevistos que dentro de ellas y ateniendo a las circunstancias naturales de entrada en funcionamiento del negocio se presenten.

PARAGRAFO III: Los bienes de dominio privado que conforman el **HOTEL**, se encuentran por determinación de sus propietarios afectos en forma exclusiva a la explotación Hotelera en el conjunto denominado **HOTEL B3 VIRREY**. Esta explotación queda enmarcada dentro

del concepto de los servicios propios de los establecimientos hoteleros o de hospedaje como el alojamiento y los servicios complementarios a los cuales se verá afecta la edificación que conforma el HOTEL.

PARAGRAFO IV: En atención a la especial circunstancia de que en el **HOTEL B3 VIRREY** operará un Establecimiento Hotelero, se impone, a todos los beneficiarios que conforman el **FIDEICOMISO**, expresas limitaciones en materia de uso de los Bienes que conforman el HOTEL, extensivas a sus causahabientes inter-vivos o por causa de muerte y a todos los usuarios a cualquier título. Estas limitaciones se extienden a todo acto u omisión que impida o simplemente perturbe la administración y/o funcionamiento del Establecimiento Hotelero. En consecuencia, todo lo relacionado con el uso, administración, decoración, destinación y explotación comercial de los Bienes Comunes de Uso y Servicio Hotelero, y de las mismas habitaciones, compete exclusivamente a **EL GESTOR**, quien rendirá las cuentas respectivas al FIDEICOMISO propietario del derecho real de dominio del HOTEL.

a Fecha del Acta

QUINTA: DURACIÓN Y PRORROGA: El presente contrato se entiende celebrado por el término de diez (10) años contados a partir del día en que se firme el Acta de Entrega del Hotel al Gestor. Se entenderá prorrogado en las mismas condiciones, con renovación automática durante dos (2) periodos adicionales de cinco años (5) cada uno, siempre y cuando la rentabilidad de los BENEFICIARIOS sobre la inversión total inicial al final del ultimo año de operación de cada periodo sea mínimo el 12% anual respecto del valor de $21,506,556,014 (SON VEINTE Y UN MIL QUINIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO SEIS MIL CATORCE PESOS MCTE). Este valor se indexará o actualizará al comienzo de cada año contractual de operación en un porcentaje equivalente al cien por ciento (100%) del IPC del año contractual inmediatamente anterior, de conformidad con la respectiva certificación del DANE o la entidad que la remplace.

PARAGAFO: Cuando circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles, posteriores a la celebración de este contrato alteren o graven la prestación de futuro cumplimiento a cargo de una de las partes, en grado tal que resulte excesivamente onerosa podrá ésta pedir su revisión de conformidad con el artículo 868 del Código de Comercio.

SEXTA: COMITÉ DE GESTIÓN HOTELERA: Las partes contratantes acuerdan crear el Comité de Gestión Hotelera, el cual estará compuesto por cuatro(4) miembros nombrados de la siguiente manera: tres (3) miembros en representación de **EL PARTICIPE,** designados por la Asamblea de Beneficiarios y quienes deberán ser miembros principales del Comité de Beneficiarios y un (1) miembro designado por **EL GESTOR** con voz pero sin voto. Los miembros representantes de EL PARTICIPE, designados por la Asamblea, serán tres (3) miembros principales y contarán con sus respectivos suplentes numéricos, también designados por la Asamblea de Beneficiarios.

El Comité se reunirá ordinariamente cuatro (4) veces al año para estudiar los informes presentados por **EL GESTOR** y en general conocer el comportamiento del negocio hotelero, los resultados operacionales, comparativos presupuestales, etc. Las decisiones que allí se tomen serán aplicadas por **EL GESTOR.** Dichas decisiones serán obligatorias para las partes siempre que estas no estén en contra del presente contrato. De todas las reuniones se dejarán actas, donde conste la fecha de la sesión, los participantes, y las determinaciones adoptadas y serán aprobadas y firmadas en el término máximo de veinte (20) días calendario posteriores a la fecha de realización del Comité. El gerente o administrador hotelero del **HOTEL**, hará las funciones de secretario. El Comité deberá aprobar, en su primera reunión, el reglamento para su funcionamiento y designará al miembro del Comité

Vo. Bo. JURÍDICA
ACCION FIDUCIARIA S.A.

de Gestión Hotelera que atenderá y recibirá la información relacionada con éste contrato entregada por **EL GESTOR.**

6.1: FUNCIONES DEL COMITÉ DE GESTIÓN HOTELERA:

6.1.1. Conocer y realizar recomendaciones sobre la política general de la operación del **HOTEL**, en sus diferentes áreas, tales como mantenimiento, finanzas, **Departamentos Operados**, mercadeo y ventas, etc.

6.1.2. Estudiar y realizar recomendaciones sobre el **Presupuesto Anual De Operación** que presente **EL GESTOR**, dentro de los términos definidos.

6.1.3. Revisar y aprobar el **Plan De Inversión** que presente **EL GESTOR**, dentro de los términos definidos. Queda entendido que una vez aprobado el **Plan De Inversión**, **EL GESTOR** queda autorizado para su ejecución con cargo, en su totalidad, a recursos de **EL PARTICIPE**.

6.1.4. Determinar incrementos o disminuciones del **Fondo De Reserva Para Reposición De Activos**.

6.1.5. Autorizar contratos para la reposición de activos por cuantía mayor a cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).

6.1.6. Analizar los informes que presente el Auditor y hacer el seguimiento de las recomendaciones que imparta u objeciones o ajustes que realice.

PARAGRAFO: Las cuantías mínimas de los seguros previstos en el numeral **9.12** de la **cláusula Novena**, así como la necesidad de coberturas adicionales se definirán dentro del ámbito del Comité de Gestión Hotelera.

SÉPTIMA: AUDITORIA: El Comité de Gestión Hotelera designará un **Auditor** para la operación, ya sea persona natural o jurídica, quien hará la revisión de la contabilidad del **HOTEL**, de acuerdo con las normas y procedimientos universalmente aceptados. El **Auditor** no podrá intervenir en la gestión administrativa del **HOTEL** ya que sus funciones se relacionan exclusivamente con la verificación contable de la causación de los ingresos y egresos (costos y gastos) de la operación, que determinan la **Utilidad Operacional Mensual** y la correcta aplicación de los Gastos a Cargo Exclusivo de **LOS BENEFICIARIOS**, Igualmente, el **Auditor** tendrá la facultad para verificar la correcta destinación y manejo del **Fondo De Reserva Para Reposición De Activos**. Cualquier observación que considere oportuna deberá manifestarla a través del **Comité de Gestión Hotelera**.

El **Auditor** solamente tendrá injerencia sobre las cuentas y soportes contables de **EL GESTOR** que correspondan directamente a la operación del **HOTEL**. Los honorarios del **Auditor** serán un **Gasto No Distribuido** de la operación.

OCTAVA: FACULTADES EL GESTOR: EL GESTOR en desarrollo de su gestión tendrá libertad y autonomía para establecer las condiciones de la administración del **HOTEL**, la que incluye libertad en la admisión de los clientes, fijación y cobro de las tarifas según las normas de la autoridad turística si existieren, y si fueren aplicables; manejo y orientación de la política laboral del personal vinculado al **HOTEL** (admisión, salarios, prestaciones y liquidaciones de contratos de los empleados, estructura laboral, entre otras), designación libre y autónoma del gerente, apertura y utilización de cuentas corrientes, celebración de

contratos civiles o comerciales relacionados con el alojamiento y demás servicios que preste el **HOTEL**, la promoción o publicidad del **HOTEL** y la prestación de los servicios de alojamiento, alimentos y bebidas (bar, café, restaurante, minibar) y servicios complementarios de telefonía, lavandería, etc., todo de conformidad con las políticas que establezca **EL GESTOR** de acuerdo a su experiencia y conocimiento.

PARAGRAFO: Las obligaciones laborales, tales como el pago de los salarios, prestaciones sociales, vacaciones, intereses a las cesantías, beneficios, aportes parafiscales, etc., que de conformidad con las leyes deban ser realizados por los empleadores, serán cargadas a la operación del **HOTEL** bajo la responsabilidad de **EL GESTOR.**

NOVENA: OBLIGACIONES EL GESTOR: En desarrollo del presente contrato, **EL GESTOR** tendrá las siguientes obligaciones:

9.1: Cumplir y hacer cumplir los reglamentos y demás normas que expida la autoridad turística y mantener vigente mientras dure el contrato, su inscripción en el Registro Nacional de Turismo conforme lo establecido en la Ley y en los decretos que la reglamenten.

9.2: Destinar **EL HOTEL** junto con la dotación y los activos que le sean entregados, únicamente para la actividad hotelera como quiera que en consideración a sus elementos constitutivos se configura un establecimiento hotelero. Queda expresamente prohibida la utilización del establecimiento de comercio dado en administración para los fines previstos en el Literal (B) del Parágrafo del Artículo 3o del Decreto Legislativo 180 de 1988 y del Artículo 34 de la Ley 30 de 1986; y en general para cualquier otra actividad ilícita. El cambio de destinación no autorizado por **EL PARTICIPE** habilitará a este contratante para decretar unilateralmente la terminación del contrato, sin necesidad de intervención judicial o arbitral, con lo cual se hará inmediatamente exigible la obligación de devolverse el establecimiento de comercio.

9.3: Conservar el **HOTEL** en buen estado y ejercer el cuidado y la vigilancia del mismo y responder por el mantenimiento preventivo y de la ejecución del mantenimiento curativo, de acuerdo a lo estipulado en los manuales que las partes prepararán al efecto. Las pérdidas de activos cuando se compruebe negligencia o dolo por parte de **EL GESTOR**, o de los empleados o los contratistas que contrate para tales efectos, serán asumidas por este.

9.4: Seleccionar, designar y contratar al gerente o administrador hotelero, y al personal del **HOTEL** que sea necesario para la operación, tales como personal de servicio en alojamiento, alimentos y bebidas, ventas y mercadeo, contabilidad, mantenimiento etc.

9.5: Restituir a **EL PARTICIPE** a la terminación del Contrato el **HOTEL**, la dotación y el equipamiento recibido en las mismas condiciones en que lo recibió, salvo su deterioro normal o desgaste natural, con las adiciones hechas durante la vigencia del contrato, descontando los retiros. Igualmente deberá entregar a **EL PARTICIPE** a la terminación del contrato el saldo del **Fondo De Reserva Para Reposición De Activos**.

9.6: Planificar, organizar, ejercer y controlar en forma completa las funciones de gestión administrativa para obtener la optimización de los recursos financieros y humanos así como la labor de mercadeo y ventas.

9.7: Presentar al **Comité de Gestión Hotelera** en las reuniones con la periodicidad establecida en la **cláusula Sexta**, un informe estadístico y operacional con sus respectivos índices que muestre los resultados del periodo inmediatamente anterior incluyendo una

Vo. Bo. JURÍDICA ACCIÓN FIDUCIARIA S.A.

OK UNIKA

comparación con los parámetros establecidos en las normas técnicas equiparables y los coeficientes indicados en los informes generales de operación hotelera. El análisis operacional incluye la presentación del Estado de Resultados del periodo y acumulado de lo corrido del año, el análisis comparativo con el presupuesto y los resultados específicos de cada departamento estructurados de acuerdo al sistema uniforme de cuentas para hoteles. Adicionalmente entregará un informe con la ejecución del **Fondo De Reserva Para Reposición De Activos** y su ajuste si fuere del caso

9.8: Entregar al **Comité de Gestión Hotelera** dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la finalización de cada **Ejercicio Fiscal** el análisis estadístico y operacional, ejecución del **Fondo De Reserva Para Reposición De Activos** y el informe de actividades del año en referencia.

9.9: Entregar al **Comité de Gestión Hotelera** a más tardar el quince (15) de diciembre de cada año el **Presupuesto Anual De Operación** y el presupuesto del **Fondo De Reserva Para Reposición De Activos** del año siguiente, los cuales serán evaluados conjuntamente y sobre los cuales el **Comité de Gestión Hotelera** dará sus recomendaciones.

9.10: En caso de ser necesario, gestionar por cuenta de EL PARTICIPE, ante el sector financiero la obtención de un crédito en cuantía suficiente para atender el capital de trabajo que requiera la operación del establecimiento hotelero; los costos que por capital, intereses, gastos e impuesto de timbre cause dicho crédito serán de cargo de la operación del **HOTEL**.

9.11: Pagar, de los ingresos totales de la operación, oportunamente, la totalidad de los impuestos que de acuerdo a la ley graven la actividad hotelera, tales como **IVA,** Impuesto de Industria y Comercio, Retención en la Fuente y similares salvo, los que correspondan a **EL PARTICIPE** por sus propios ingresos.

9.12: Tomar y mantener vigentes, con cargo a la operación del **HOTEL**, las siguientes pólizas de seguros. Las cuantías mínimas, así como la necesidad de coberturas adicionales se definirán dentro del ámbito del **Comité de Gestión Hotelera**:

9.12.1: Responsabilidad Civil Extra-contractual, conocido como seguro hotelero, que cubre, entre otros, riesgos de accidentes a terceros (huéspedes y clientes) y protege los bienes de los mismos.

9.12.2: Transporte de valores en caso de ser necesario.

9.12.3: Incendio con amparo para riesgos de destrucción por incendio, terremoto, explosión, asonada, motín y actos mal intencionados de terceros (AMIT) para proteger la edificación, así como los inventarios de alimentos, bebidas y suministros, bienes de los empleados, comprobantes de tarjetas de crédito, bienes en efectivo y dotación del **HOTEL**.

9.12.4: Corriente débil que cubre el riesgo de destrucción por cambios drásticos de corriente en equipo cuyos componentes son circuitos integrados tales como televisores, conmutador de teléfono, computadoras, etc.

9.12.5: Lucro cesante, que cubre éste riesgo como consecuencia de un incendio, terremoto, explosión, asonada, motín y actos mal intencionados de terceros y que incluye como beneficiarios a las partes. Se aclara que el 100% del costo de este seguro, descontando del valor asegurable el porcentaje de la Renta EL GESTOR es un gasto a cargo de **EL PARTICIPE**.

9.13: Velar por la salubridad y seguridad del **HOTEL**, de los huéspedes y del personal.

9.14: Pagar a **EL PARTICIPE** la participación que le corresponda de conformidad con la cláusula **Décima cuarta**.

DÉCIMA: LICENCIA DE USO DE MARCA: **EL GESTOR** en virtud de este contrato, concede a **EL PARTICIPE** un permiso no exclusivo e intransferible para utilizar la marca "B3 HOTELES", "BAR EL TRES" y "TIENDA EL NOOK" durante la vigencia de este contrato para el establecimiento denominado **HOTEL B3 VIRREY.**

En este sentido **EL GESTOR** autoriza a **EL PARTICIPE**, para utilizar los signos distintivos de su propiedad consistentes en marca, nombre comercial, logotipos, rótulos y otros diseños.

PARAGRAFO: La presente licencia estará condicionada a la vigencia del presente contrato de cuentas en participación. Es decir, si por alguna causal el presente contrato termina, la terminación de dicho contrato se constituirá en justa causa de terminación de la presente licencia.

DÉCIMA PRIMERA: PROVISIÓN PARA LA REPOSICIÓN DE ACTIVOS DE OPERACIÓN:

11.1: Las partes convienen que previa inclusión en el **Presupuesto Anual De Operación**, **EL GESTOR** causará mensualmente el monto estimado para la Reposición correspondiente a los **Activos De Operación** en una cuenta denominada **"Provisión para Reposición de Activos de Operación"**. Todos los gastos que **EL GESTOR** realice para la reposición de **Activos De Operación**, serán cargados a dicha partida. A la finalización del **Ejercicio Fiscal** tal cuenta se cerrará y se efectuará un ajuste, acreditando o cargando a la misma el exceso o déficit, según el caso.

11.2: Para la estimación de esta provisión se seguirán las pautas y prácticas generalmente aceptadas para la actividad hotelera.

11.3: Los gastos que se realicen contra esta cuenta contable serán cargados a la operación, como **Gastos Departamentales**.

DÉCIMA SEGUNDA: FONDO DE RESERVA PARA LA REPOSICIÓN DE ACTIVOS:

12.1: Las partes convienen que mensualmente, de las **Ventas Netas Departamentales**, **EL GESTOR** reservará un porcentaje del cinco por ciento (5%), para constituir el **Fondo De Reserva Para Reposición De Activos** cuya única destinación será la de cubrir los programas de mantenimiento curativo, reposición, reconversión de activos; así como la reposición y reconvención de inmuebles, muebles, enseres y equipos que hayan sido incluidos en el presupuesto de utilización del **Fondo De Reserva Para Reposición De Activos** para el año correspondiente. Estos activos son entre otros: Pintura General del Hotel, Iluminación, Puertas de Accesos, Cielo Raso, Puertas y Cerraduras, Equipos de cómputo, Televisores, Equipos Hidráulicos, Plantas eléctricas, Equipos eléctricos, Equipos destinados a la fachada verde del hotel, mantenimiento de la fachada verde, artículos de decoración, camas, colchones, lencería, menaje de cocina, equipos de cocina, ascensores, etc. Los recursos serán invertidos en un fondo administrado por ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A. y los eventuales rendimientos que generen los recursos que hagan parte del **Fondo De Reserva Para Reposición De** Activos incrementarán el mismo fondo. **El**

Vo. Bo. JURÍDICA
ACCION FIDUCIARIA S.A.

Comité de Gestión Hotelera aprobará anualmente el presupuesto de utilización de éste fondo.

12.2: La causación del **Fondo De Reserva Para Reposición De Activos** se hará mensualmente.

12.3: EL GESTOR podrá disponer del **Fondo De Reserva Para Reposición De Activos** para atender **(i)** el mantenimiento curativo no programado de carácter urgente de alguno de los activos del **HOTEL**, pero hecha la inversión deberá someterla, con las justificaciones correspondientes a la aprobación del **Comité de Gestión Hotelera** o **(ii)** Para la atención de necesidades temporales de flujo de caja, que permitan ahorrar costos financieros, lo cual se hará con la aprobación del **Comité de Gestión Hotelera.**

DÉCIMA TERCERA: OBLIGACIONES DE EL PARTICIPE:

13.1: Gestionar ante el constructor del edificio la elaboración y entrega del manual de mantenimiento preventivo y curativo de todos los equipos y elementos que conforman el **HOTEL**.

13.2: Durante la etapa de operación y por conducto del **Comité de Gestión Hotelera** efectuar las siguientes acciones:

13.2.1: Efectuar las evaluaciones correspondientes al seguimiento de la operación del **HOTEL.**

13.2.2: Gestionar ante el Constructor del **HOTEL** la entrega a **EL GESTOR** de las garantías que corresponden a las obligaciones de calidad y estabilidad de la obra de parte del Constructor así como de las empresas y contratistas que suministraron e instalaron los equipos y maquinaria del **HOTEL**.

13.3: Pagar oportunamente el impuesto predial correspondiente a los inmuebles que componen el **HOTEL** y los demás gravámenes que sean impuestos por las autoridades competentes tales como valorizaciones, etc.

DÉCIMA CUARTA: PARTICIPACIONES DE LAS PARTES:

Los resultados económicos que arroje el presente contrato se liquidarán mensualmenteaplicando la siguiente fórmula:

EL GESTOR recibirá durante la vigencia del presente contrato una suma mensual equivalente a un porcentaje de la **Utilidad Operacional Mensual** (mes de contrato) de acuerdo con la fórmula detallada a continuación, en el evento en que en un mes determinado la **Utilidad Operacional Mensual** (mes de contrato) sea negativa es decir se genere **Pérdida Operacional Mensual** (mes de contrato), **EL GESTOR** no recibirá participación alguna por ese mes y no estará obligado a asumir suma alguna como consecuencia de la pérdida, por tanto su participación se liquidará con valor cero (0) en ese mes.

1. TOTAL VENTAS NETAS DEPARTAMENTALES (INGRESOS OPERACIONALES MES DE CONTRATO).

MENOS (-)

2. COSTOS Y GASTOS DEPARTAMENTALES (MES DE CONTRATO)
3. GASTOS NO DISTRIBUIDOS (MES DE CONTRATO), QUE SON:
    a. Sueldos Administración
    b. Sueldos Mercadeo y Ventas
    c. Sueldos Mantenimiento
    d. Otros Gastos Administrativos
    e. Comisiones Tarjetas
    f. Publicidad
    g. Sistemas
    h. Mantenimiento Costos y Gastos
    i. Servicios Públicos
    j. Recursos Humanos
    k. Seguridad
    l. Comisiones de la fiduciaria
    m. Auditor de los propietarios
    n. Predial del Edificio
4. FONDO DE RESERVA PARA REPOSICIÓN DE ACTIVOS (MES DE CONTRATO)
5. GASTOS FINANCIEROS
6. IMPUESTOS

IGUAL (=)

7. UTILIDAD BASE PARA REPARTIR (UBR) (MES DE CONTRATO)

Sobre la UBR (MES DE CONTRATO) se determinará la remuneración de EL GESTOR teniendo en cuenta el porcentaje establecido en este literal y los excedentes serán distribuidos entre los propietarios de las unidades de participación o reparto, de acuerdo con sus respectivos porcentajes.

El porcentaje de remuneración de EL GESTOR estará determinado de acuerdo con los siguientes parámetros:

ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO

Vo. Bo. JURÍDICA
ACCION FIDUCIARIA S.A.

OK
UNIKA HOTELS

Presupuesto Base de Ventas (PBV)	$ 21.506.556.014						
A	B	C	D	E	F	G	H
Año 1	REA ANTES de descontar Renta para Operador (BRUTA)		Equivalencia en $		Equivalencia en $		
Rangos de REA* NETA	Base, como % de REA sobre PBV	Limite, como % de REA sobre PBV	Base, $	Limite, $	Base, Mensual	Limite, Mensual	% de Utilidad Base para Repartir para Propietarios
Rango 1: 0 a 7,80%	0,00%	10,00%	0	2.150.655.601	0	179.221.300	100,0%
Rango 2: 7,81% a 10,5%	10,01%	16,80%	2.150.655.602	3.613.101.410	179.221.301	301.091.784	75,0%
Rango 3: 10,51% en adelante	16,81%		3.613.101.411		301.091.785		60,0%

*REA: Rentabilidad Efectiva Anual REAL para el inversionista

Año 2	$ 22.259.285.474		Equivalencia en $ Anual		Mensual $		
IPC Proyectado:	3,5%		Base	Limite	Base	Limite	Renta Propietarios
			0	2.225.928.547	0	185.494.046	100,0%
			2.225.928.548	3.739.559.960	185.494.047	311.629.997	75,0%
			3.739.559.961		311.629.998		60,0%
Año 3	$ 23.038.360.466		Equivalencia en $ Anual		Mensual $		
IPC Proyectado:	3,5%		Base	Limite	Base	Limite	Renta Propietarios
			0	2.303.836.047	0	191.986.337	100,0%
			2.303.836.048	3.870.444.558	191.986.338	322.537.047	75,0%
			3.870.444.559		322.537.048		60,0%
Año 4	$ 23.844.703.082		Equivalencia en $ Anual		Mensual $		
IPC Proyectado:	3,5%		Base	Limite	Base	Limite	Renta Propietarios
			0	2.384.470.308	0	198.705.859	100,0%
			2.384.470.309	4.005.910.118	198.705.860	333.825.843	75,0%
			4.005.910.119		333.825.844		60,0%
Año 5	$ 24.679.267.690		Equivalencia en $ Anual		Mensual $		
IPC Proyectado:	3,5%		Base	Limite	Base	Limite	Renta Propietarios
			0	2.467.926.769	0	205.660.564	100,0%
			2.467.926.770	4.146.116.972	205.660.565	345.509.748	75,0%
			4.146.116.973		345.509.749		60,0%
Año 6	$ 25.543.042.059		Equivalencia en $ Anual		Mensual $		
IPC Proyectado:	3,5%		Base	Limite	Base	Limite	Renta Propietarios
			0	2.554.304.206	0	212.858.684	100,0%
			2.554.304.207	4.291.231.066	212.858.685	357.602.589	75,0%
			4.291.231.067		357.602.590		60,0%
Año 7	$ 26.437.048.531		Equivalencia en $ Anual		Mensual $		
IPC Proyectado:	3,5%		Base	Limite	Base	Limite	Renta Propietarios
			0	2.643.704.853	0	220.308.738	100,0%
			2.643.704.854	4.441.424.153	220.308.739	370.118.679	75,0%
			4.441.424.154		370.118.681		60,0%
Año 8	$ 27.362.345.230		Equivalencia en $ Anual		Mensual $		
IPC Proyectado:	3,5%		Base	Limite	Base	Limite	Renta Propietarios
			0	2.736.234.523	0	228.019.544	100,0%
			2.736.234.524	4.596.873.999	228.019.545	383.072.833	75,0%
			4.596.874.000		383.072.834		60,0%
Año 9	$ 28.320.027.313		Equivalencia en $ Anual		Mensual $		
IPC Proyectado:	3,5%		Base	Limite	Base	Limite	Renta Propietarios
			0	2.832.002.731	0	236.000.228	100,0%
			2.832.002.732	4.757.764.589	236.000.229	396.480.382	75,0%
			4.757.764.590		396.480.383		60,0%
Año 10	$ 29.311.228.269		Equivalencia en $ Anual		Mensual $		
IPC Proyectado:	3,5%		Base	Limite	Base	Limite	Renta Propietarios
			0	2.931.122.827	0	244.260.236	100,0%
			2.931.122.828	4.924.286.349	244.260.237	410.357.196	75,0%
			4.924.286.350		410.357.197		60,0%

Donde se explican los siguientes términos:

1. Presupuesto Base de Ventas (PBV): Corresponde a la cuantía que se adopta como el valor de ventas del 100% del hotel como proyecto inmobiliario y que constituye la base para calcular la Rentabilidad Efectiva Anual.

2. REA: Rentabilidad Efectiva Anual Real, es la rentabilidad que recibe el inversionista durante un año de operación. Se calcula siempre sobre el PBV indexado al IPC del año inmediatamente anterior.
3. La REA es la rentabilidad NETA que recibe el inversionista, dado que sobre la rentabilidad BRUTA se debe descontar la remuneración EL GESTOR. La propuesta de valor de este proyecto es una garantía por parte EL GESTOR, en la cual éste no recibe remuneración alguna hasta que el inversionista final no haya obtenido por lo menos un 7,8% de REA. En el rango de REA para el inversionista de 0% hasta 7,8%, EL GESTOR no recibe ninguna compensación. En el rango del 7,81% al 10,5% de REA Neta para el inversionista, este recibe el 75% de la UBR y EL GESTOR el 25%, y a partir del 10,51% de REA en adelante, el inversionista recibe el 60% y EL GESTOR el 40%.
4. Como las rentabilidades arriba mencionadas son NETAS PARA EL INVERSIONISTA, estos mismos rangos se deben calcular usando rentabilidades brutas, que una vez se descuenta la compensación EL GESTOR se vuelven netas. Por ende, estos tres rangos son:
    a. 0% a 10,00% de rentabilidad bruta es equivalente al rango de 0 a 7,80% de rentabilidad neta para el inversionista. En este escenario EL GESTOR no recibe ninguna compensación.
    b. 10,01% a 16,80% de bruta es equivalente al rango de 7,81% a 10,5% de rentabilidad neta para el inversionista. En este rango EL GESTOR recibe el 25% de la UBR.
    c. De 16,81% en adelante de rentabilidad bruta es equivalente al rango de 10,51% de rentabilidad neta para el inversionista. En este rango EL GESTOR recibe el 40% de la UBR.
5. La forma en que se calcula el pago a los clientes inversionistas y al operador, en una base mensual, es:
    a. Se lleva una cuenta de UBR acumulada
    b. Se divide la UBR acumulada por el número de meses en que se hace el cálculo. Por ejemplo, si es Marzo, se divide por 3.
    c. Se toma el producto de esta división y se compara contra los limites en dinero de las Columnas F y G.
    d. Se toma el rango en el que esta la cifra mencionada, y se toma el porcentaje de pago de UBR para propietarios.
    e. Se multiplica este porcentaje por la UBR del mes. Esta es la cifra que se paga a los inversionistas en este mes, y el excedente al Operador.
    Ejemplo:
        - En el mes de Marzo del año 3 la UBR es $375,000,000. La UBR acumulada es de $975,000,000, incluyendo los $375,000,000 de Marzo.
        - Esta cifra dividida por 3 (marzo = 3 meses) es igual a $325,000,000. Esta cifra es menor al rango 2 ($339,570,000M) en la Columna G, pero mayor al rango 2 de la columna F, por lo tanto esta en el rango 2.
        - El porcentaje de la UBR para inversionistas en el rango 2 es de 75%.
        - Por ende, en el mes de Marzo los inversionistas reciben el 75% de $375,000,000, equivalente a $281,250,000.
        - EL GESTOR recibe el resto, es decir $93,750,000.

Al valor de la remuneración mensual EL GESTOR Hotelero se le adicionará el IVA respectivo en caso de ser aplicable.

Vo. Bo. JURÍDICA
ACCION FIDUCIARIA S.A.

OK
UNIKA HOTELS

PARÁGRAFO I: EL GESTOR transferirá mensualmente, a más tardar el día veinticinco (25) del mes siguiente al del objeto de la liquidación, al **PARTICIPE** su participación que le corresponda, así: la Participación de **EL GESTOR** será descontada de los recursos de la operación en los términos indicados en la presente cláusula y la Participación de **EL PARTICIPE** será girada a la cuenta que indique **EL PARTICIPE** a **EL GESTOR.** En caso que el Auditor hiciere observaciones posteriores al pago, estas deberán señalar de manera precisa el motivo de la inconformidad, su valor y concepto a fin que **EL GESTOR** las justifique o corrija en el término de diez (10) días calendarios. Si subsiste el desacuerdo se entenderá que la liquidación es provisional de manera que se pueda ajustar en forma definitiva al cierre del ejercicio del mes siguiente.

PARÁGRAFO II: En el evento que un mes arrojare **Pérdida Operacional Mensual**, el valor de esta deberá ser aportado por **EL PARTÍCIPE** a la Operación, a más tardar dentro de los veinticinco (25) días (calendario) siguientes de la fecha de cierre del mes correspondiente. Para estos efectos **EL GESTOR** notificará a **EL PARTICIPE** sobre la ocurrencia de la pérdida, para que **EL PARTICIPE**, única y exclusivamente con cargo a los recursos del **FIDEICOMISO LOTE HOTEL UNIKA B3** proceda a proveer los recursos.

DÉCIMA QUINTA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato terminará por las mismas causas que todos los bilaterales, por las expresamente pactadas en este documento y por las siguientes especiales:

15.1. En cualquier tiempo por mutuo acuerdo de las partes, en la forma y términos que se convenga por escrito, como Otrosí de este documento.

15.2. Por el vencimiento del plazo pactado en el presente contrato, en cuyo caso no habrá lugar al pago de indemnización o perjuicio alguno.

15.3. Por decisión judicial.

15.4. En caso de que, a partir del tercer año de operación, llegare a presentarse durante tres meses continuos pérdida operacional del Hotel. La aplicación de este numeral no aplicará en la eventualidad en que la diferencia hubiere sido previamente aceptada por el **Comité de Gestión Hotelera** en la presentación del presupuesto del año correspondiente o en reunión posterior del **Comité de Gestión Hotelera**.

15.5. EL GESTOR podrá dar por terminado con justa causa el presente contrato, sin lugar al pago de daños y perjuicios, en caso que a partir del tercer año de operación se presenten dos años consecutivos en los cuales no reciba ingresos.

15.6. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones esenciales en cuyo caso la parte cumplida podrá optar por exigir el cumplimiento del contrato o declarar su terminación sin necesidad de declaración judicial, en ambos casos con el pago de la cláusula penal como única indemnización que acuerdan las partes. Para los anteriores efectos, se consideran obligaciones esenciales por parte del **EL GESTOR,** todas las pactadas en este contrato y especialmente prestar la asesoría requerida y diligente para garantizar la estabilidad del hotel, el desarrollo de la actividad y la administración en forma adecuada del establecimiento objeto de este contrato, es decir la conservación de los bienes que integran el establecimiento dentro de los límites que señala la ley, mediante la obtención de un resultado operacional positivo en condiciones normales y por parte de **EL PARTICIPE,** el

incumplimiento en el pago de las obligaciones a favor del **EL GESTOR.** Para configurar el anterior incumplimiento grave se deberá efectuar un requerimiento por parte de la contraparte en el cual se indique en que consiste en incumplimiento y se requiera a la parte incumplida la corrección o purga del incumplimiento mediante comunicación escrita en la cual exprese su inconformidad a fin de que en el término máximo de quince (15) días hábiles se corrija y repare el incumplimiento. Si a pesar de este requerimiento el incumplimiento subsiste la parte cumplida procederá en la forma aquí prevista.

15.7. En caso en que **EL GESTOR** sea incluido en la lista OFAC, (Lista Clinton), o se adelante en su contra proceso penal relacionado con lavado de activos, financiación de terrorismo o captación ilegal de recursos.

15.8. A partir del cuarto año de operación del Hotel, el PARTICIPE podrá dar por terminado el presente contrato de manera unilateral, sin justificación alguna, lo cual dará derecho a **EL GESTOR** a reclamar la suma pactada en la cláusula penal.

PARAGRAFO: La terminación por las causas establecidas en los numerales **15.1, 15.2, 15.3, 15.4** y **15.5** no generará indemnizaciones ni descuentos para ninguna de las partes, pero en la liquidación del contrato, deberán pagarse, mutuamente, los gastos en que hayan incurrido, siempre que hayan beneficiado a la otra parte.

DÉCIMA SEXTA: CLÁUSULA PENAL: El incumplimiento por cualquiera de las partes de las obligaciones principales y previo requerimiento efectuado a la parte incumplida en los términos descritos en el numeral **15.6** o la terminación del contrato en los términos definidos en el numeral **15.8.** de la cláusula anterior, dará derecho a la parte cumplida, en tanto esta última haya cumplido o haya prestado a cumplir, a reclamar del infractor, a título de pena o multa una suma de dinero que se liquidará de acuerdo con la siguiente fórmula: Se promediarán los últimos 3 años de pagos efectuados a **EL GESTOR**. Del promedio obtenido se aplicará el porcentaje del cincuenta por ciento (50%) y dicho resultado se multiplicará por el número de años o proporcionalmente por fracción que falte de ejecución del presente contrato. En el evento en que al EL GESTOR se le dé por terminado el contrato de operación de manera unilateral, sin justificación alguna, dará derecho al GESTOR a reclamar a título de pena o multa una suma de dinero equivalente que se liquidará de acuerdo con la siguiente fórmula: Se promediarán los últimos 3 años de pagos efectuados al GESTOR. Del promedio obtenido se aplicará el porcentaje del cincuenta por ciento (50%) y dicho resultado se multiplicará por el número de años o proporcionalmente por fracción que falte de ejecución del citado contrato de Operación. En el evento en que dicha terminación unilateral y sin justa causa se dé antes del cuarto año de operación el GESTOR recibirá una compensación equivalente al producto de multiplicar el número de meses faltantes para completar 36 meses de operación por $75,000,000 (son setenta y cinco millones de pesos). Por ejemplo, si a ELGESTOR se le da por terminado el Contrato de forma unilateral y sin justa causa en el mes 18, se le deberán reconocer $1,350,000,000 (son mil trescientos cincuenta millones de pesos, pagaderos en un solo contado).

DÉCIMA SÉPTIMA: LIQUIDACIÓN: Cuando el contrato termine por cualquier causa, se procederá de inmediato a su liquidación, consolidando la totalidad de las cuentas en esa fecha, para lo cual contarán los contratantes con un plazo de treinta (30) días hábiles, dentro del siguiente procedimiento:

Vo. Bo. JURÍDICA ACCION FIDUCIARIA S.A.

OK UNIKA

17.1: EL GESTOR preparará la consolidación de cuentas, con su propio personal y la presentará a **EL PARTICIPE,** para su estudio, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a fecha de la terminación.

17.2: EL PARTICIPE, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de las cuentas de **EL GESTOR** las estudiará y aprobará u objetará por escrito, según fuere el caso, con la obligación, durante ese periodo de verificar físicamente los inventarios y las existencias.

17.3: Dentro de los diez (10) días siguientes a la aprobación u objeción, las partes de común acuerdo consolidarán las cuentas dejando de ello constancia en un **ACTA DE LIQUIDACIÓN** en la que, de no acordarse los términos, deberán quedar consagradas las diferencias, constancias y reservas de cada una de ellas para el tramite posterior.

17.4: Las obligaciones que queden pendientes a cargo de cualquiera de las partes se pagarán dentro de los treinta (30) días comunes siguientes a la fecha prevista para suscribir el **ACTA DE LIQUIDACIÓN**.

DÉCIMA OCTAVA: VALOR DEL CONTRATO: Para todos los efectos fiscales este es un contrato de cuantía indeterminada pero determinable. El impuesto de timbre, si lo hubiere o en un futuro llegare a generarse, será causado sobre cada pago o abono en cuenta derivado de este contrato durante el tiempo de su vigencia de conformidad con el Art. 519 del E.T. y pagado en forma mensual por **EL GESTOR**con cargo a la operación formando parte de los **Gastos No Distribuidos** de ésta.

DÉCIMA NOVENA: LEGALIZACIÓN: El presente contrato es perfecto y produce todos sus efectos desde la fecha de su firma por los representantes de las partes. Para legalizarlo hará falta que cada uno de los signatarios reconozca el contenido y firma del documento que lo contiene ante un Notario Público.

VIGÉSIMA: MODIFICACIONES: Sin perjuicio de su integración con las normas legales pertinentes, este documento privado contiene las condiciones contractuales particulares del presente convenio, sustituyendo todo entendimiento preliminar que en el pasado y bajo cualquier forma de expresión las partes hayan celebrado. Cualquier modificación a las estipulaciones acá contenidas no tendrá eficacia en tanto no sea vertida a documento escrito que lleve las firmas de los representantes legales de las partes.

VIGÉSIMA PRIMERA: CESIÓN: Ninguna de las partes podrá ceder o transferir los derechos u obligaciones que les genere el presente contrato sin autorización previa por escrito de la otra.

VIGÉSIMA SEGUNDA: REGLAS PARA LA SOLUCÍON DE CONFLICTOS:

22.1: ARREGLO DIRECTO. En caso de que surjan diferencias entre las partes por razón o con ocasión del presente Contrato, serán resueltas por ellas mediante arreglo directo. Para tal efecto, las partes dispondrán de diez (10) días calendario, contados a partir de la fecha en que cualquiera de ellas requiera a la otra, por escrito en tal sentido, término éste que podrá ser prorrogado de común acuerdo.

22.2. TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO: En caso que no sea solucionado directamente las diferencias entre las partes dentro del termino contemplado en el numeral anterior, las partes se obligan desde ahora a someter a la decisión de un Tribunal de Arbitramento todas

aquellas controversias, que sean susceptibles de transacción, y que surjan con ocasión de la celebración, interpretación, ejecución, liquidación, terminación del contrato contenido en el presente documento, así como todas las demás controversias que se deriven del mismo. Se exceptúa del sometimiento a un Tribunal de Arbitramento, aquellas controversias cuyo trámite corresponda al de un proceso ejecutivo.

- El Tribunal de Arbitramento se regirá por lo dispuesto en las normas colombianas, teniendo en cuenta las siguientes reglas:

- El Tribunal funcionará en Bogotá D. C. y sesionará en el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá.

- Estará integrado por un (1) árbitro de la Lista A del Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá si la demanda no supera la suma equivalente a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, o por tres (3) árbitros tomados de dicha lista si la demanda supera la suma indicada. El (los) árbitro (s) será (n) designado (s) por la Cámara de Comercio de Bogotá.

- El Tribunal decidirá en derecho.

- La organización interna del Tribunal se sujetará a las reglas del citado Centro de Conciliación y Arbitraje.

VIGÉSIMA TERCERA: NOTIFICACIONES.- Para todos los efectos legales, las partes tienen su oficina central de administración y serán notificadas en las siguientes direcciones, con la carga de informar a la otra cualquier traslado que se produzca, inmediatamente so pena de quedar notificados o informados en la dirección anterior, válidamente al no hacerlo.

EL PARTICIPE
FIDEICOMISO DEL CUAL ES VOCERA
ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.
Atención: OMAR EDUARDO SUÁREZ GÓMEZ
Teléfono No 6915090; Fax No6915096
Calle 85 No 9-65, de la ciudad de Bogotá, D.C

EL GESTOR
UNIKA HOTELS CORP SUCURSAL COLOMBIA.
Atención: Andres Maldonado Franco
Carrera 9 No. 77-67 Of. 203

VIGÉSIMA CUARTA:NO IMPLICACION DE RENUNCIA: Exceptuando los casos en que las leyes establecen términos de prescripción o de caducidad, la falta de ejercicio oportuno por cualquiera de las partes de la facultad de exigir de la otra el cumplimiento puntual de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato aquí contenido, o de la facultad de reclamar las consecuencias del incumplimiento, no configurará por sí solo renuncia al ejercicio de las mismas.

Vo. Bo. JURÍDICA
ACCION FIDUCIARIA S.A.

Como prueba de lo acordado de suscribe en Bogotá D.C. a los dos (02) días del mes de abril del año dos mil doce (2012) en tres (3) ejemplares de igual valor literal.

EL PARTICIPE:

FIDEICOMISO
Cuya vocera es ACCION FIDUCIARIA S.A
OMAR EDUARDO SUÁREZ GÓMEZ

EL GESTOR:

UNIKA HOTELS CORP SUCURSAL COLOMBIA.
ANDRES MALDONADO FRANCO
C.C. 80.414.485 de Bogotá
Representante Legal

COMO FIDEICOMITENTE DESARROLLADOR SUSCRIBE EL PRESENTE DOCUMENTO **UNIKA PROMOTORA S.A.S.**

FELIPE LLOREDA ORTIZ
C. C. 79.781.095 de Bogotá
UNIKA PROMOTORA SAS
Representante Legal

** ACCION FIDUCIARIA **
Rad No: 20120827-400-070999-2
Fecha: 27/08/2012 15:09:40->220
Para : DIANA QUINTERO
De : UNIKA PROMOTORA LTDA

ACCION FIDUCIARIA

UNIKA PROMOTORA

ACTA DE ENTREGA FINAL
PROYECTO: HOTEL B3 VIRREY

A los Treinta (30) días del mes de Julio del año 2012 y para dar cumplimiento a lo estipulado en el contrato, se reunieron en Bogotá, D.C., las siguientes personas: Por EL PROMOTOR, Unika Promotora S.A.S., LILIANA DIAZ BERMUDEZ, Coordinadora Gerencia de Proyectos, y por EL OPERADOR, CARLOS FELIPE SANTOS, Gerente general Hotel B3 Virrey, con el objeto de formalizar la entrega final por parte de EL PROMOTOR y recibo a satisfacción por parte de EL OPERADOR, de los productos acordados.

Productos entregados por el Promotor y Recibido por el Operador:

1. Edificio de 9 pisos con 128 habitaciones, 36 parqueaderos y zonas comunes, según se describen en el documento anexo y el acta individual de entrega de cada una de las áreas.
2. Dotación Hotelera para entrada en operación, según se describe en actas anexas.

Pendientes:

1. Dossier Construcción, con planos record, manuales y garantías.
2. Dossier Dotación con manuales y garantías.
3. Terminación de los siguientes trabajos por parte del constructor:
   - Arreglo humedad habitaciones 801 y 901.
   - Ajuste de ascensor vehicular.
   - Entrega final de sistemas de ventilación mecánica
   - Cambio de manijas y ajustes para sellado acústico de Ventanería

El PROMOTOR se compromete a entregar terminar estas actividades antes del 30 de agosto de 2012.

Para constancia se firma a satisfacción del cumplimiento de los compromisos relacionados, por los que en ella intervinieron en, Bogotá, D.C., a los Treinta (30) días del mes de Julio del año 2012

Por EL PROMOTOR

Por EL OPERADOR

Por EL INTERVENTOR

Vo. Bo. JURÍDICA
ACCION FIDUCIARIA S.A.